

La Expropiación Forzosa

LEF de 16/12/1954 · Reglamento de 26/4/1957 · art. 33.3 CE

✓ Verificado contra BOE a 01/08/2026 — retasación 4 años (Ley 17/2012) confirmada

1. Fundamento y elementos

Art. 33.3 CE: utilidad pública o interés social + correspondiente indemnización + conforme a las leyes. Competencia EXCLUSIVA PLENA del Estado (149.1.18ª, sin "básica"). **Concepto** (art. 1 LEF): privación SINGULAR e imperativa de propiedad o derechos patrimoniales (venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupación temporal, cesación de ejercicio).

Sujeto	Quién	Clave
Expropiante	Estado, CCAA, Provincia, Municipio (art. 2)	Representante estatal: Delegado del Gobierno
Beneficiario	Utilidad pública: AAPP y concesionarios · interés social: cualquier persona	Impulsa y PAGA el justiprecio
Expropiado	Titular (art. 3): registros públicos → fiscales → notoriedad	Ausente/litigio: MINISTERIO FISCAL (art. 5)

Objeto amplísimo; excluidos derechos personalísimos y DOMINIO PÚBLICO (mutación demanial). Adquisición libre de cargas (art. 8). Causa expropiandi: si desaparece → reversión.

2. Procedimiento ordinario: 4 fases

Fase	Contenido	Plazos
1. Declaración de utilidad pública o interés social (9-14)	Presupuesto habilitante; por ley o implícita en planes de obras y servicios	—
2. Necesidad de ocupación (15-23)	Relación de bienes → información pública → resolución del Delegado del Gobierno → notificación. INICIA el expediente (21). Alzada con EFECTO SUSPENSIVO (22)	Info pública 15 días · resolución 20 días · expropiación total (parcial antieconómica): 10 días
3. Justiprecio (24-47)	Pieza separada. Mutuo acuerdo → hojas de aprecio → JURADO PROVINCIAL (Magistrado-presidente, Abogado del Estado, 2 técnicos, vocal sectorial, Notario, Interventor). Congruencia; agota la vía administrativa	Acuerdo 15 días · hoja expropiado 20 · respuesta 20 · aceptación 10
4. Pago y ocupación (48-53)	Pago exento de impuestos; consignación si rehúsa o litigio; acta de ocupación + pago = título inscribible	PAGO: 6 MESES

3. Garantías económicas y reversión

Garantía	Regla
Premio de afección (47)	5% adicional AUTOMÁTICO sobre el justiprecio
Intereses (56-57)	6 meses sin FIJAR justiprecio → interés legal · 6 meses sin PAGAR tras fijarlo → interés legal
Retasación (58)	4 AÑOS sin pago ni consignación → nueva valoración (red. Ley 17/2012; la original decía 2 años)
Reversión (54-55)	Procede: no ejecución en 5 AÑOS · suspensión >2 AÑOS · sobrante o desafectación antes de 20 AÑOS. NO procede: nueva afectación simultánea o afectación consolidada 10 AÑOS. Ejercicio: 3 MESES desde la notificación. Precio: indemnización actualizada por IPC

4. Urgencia (art. 52) y especiales

URGENCIA — INVIERTE EL ORDEN: PRIMERO SE OCUPA, LUEGO SE PAGA

Declaración por el CONSEJO DE MINISTROS (u órgano autonómico) con retención de crédito; implica la necesidad de ocupación. Acta previa a la ocupación con aviso ≥ 8 DÍAS · hojas de depósito previo + indemnización por rápida ocupación · OCUPACIÓN ≤ 15 DÍAS desde la consignación · justiprecio y pago después. El TC lo admite porque la indemnización queda garantizada.

Procedimientos especiales (Título III): zonas o grupos de bienes · incumplimiento de la función social · bienes histórico-artísticos · entidades locales · traslado de poblaciones · propiedad industrial · ocupaciones temporales y requisas.

Vía de hecho: tutela sumaria posesoria + contencioso (art. 125).

TRAMPAS

«Retasación a los 2 años» → NO: 4 (los 2 años son la suspensión que abre reversión). · «El premio de afección se solicita» → NO: automático, 5%. · «El Jurado fija libremente» → NO: congruencia. · «Su resolución es recurrible en alzada» → NO: agota la vía. · «La urgencia la declara el Delegado del Gobierno» → NO: Consejo de Ministros. · «El dominio público se expropia» → NO: mutación demanial. · «La alzada del art. 22 no suspende» → Sí suspende.